

1501989-06.2022.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas, nas dependências de estabelecimento prisional, imputado ao réu. Ele trazia consigo, para fins de tráfico, nas dependências de estabelecimento prisional, 42 (quarenta e duas) porções contendo a substância tetrahydrocannabinol (THC), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1501989-06.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501989-06.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MAICO ANTONIO DIOGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

MAICO ANTONIO DIOGO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 20 de junho de 2022, por volta das 18h00min, na Rodovia Jorn Francisco A. Proença, altura do numeral 45, estabelecimento prisional, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, MAICO ANTONIO DIOGO trazia consigo, para fins de tráfico, nas dependências de estabelecimento prisional, 42 (quarenta e duas) porções contendo a substância tetrahydrocannabinol (THC), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 95) e apresentou Defesa Prévia (fls. 99/100) A

denúncia foi recebida (fls. 107/109) e o réu foi devidamente citado (fls. 136). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, nas dependências do estabelecimento prisional que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/12, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 13 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 62/64, positivo para maconha.

Quando interrogado, em Juízo, o réu confirmou que portava o entorpecente descrito na denúncia em seu estômago, afirmando, entretanto, que era destinado ao seu consumo, e não ao tráfico de drogas.

A negativa, do réu, em Juízo, restou isolada e desmentida pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O agente penitenciário Carlos Leandro Siqueira Zimmerman, em Juízo, afirmou que na data dos fatos, estava trabalhando quando o detento Maico, após retornar da saidinha temporária, já dentro do presídio, passou a reclamar que estava passando mal. Disse eu questionado, Maico primeiramente disse apenas que estava passando mal, contudo, em seguida disse que havia ingerido drogas. Contou que o acusado foi levado para o hospital Mario Gatti, ressaltando que não foi o responsável por levar Maico até lá. Narrou que o acusado foi submetido a processo cirúrgico para a retirada dos entorpecentes. Informou que os entorpecentes retirados de Maico, tratava-se de 42 porções de substância análogas à maconha, que foram recolhidas e levadas até a delegacia. Falou que Maico não foi conduzido até a delegacia, pois encontra-se em estado de coma no referido hospital.

No mesmo sentido foi o depoimento do agente penitenciário Edelson Batista Oliveira, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas, nas dependências de estabelecimento prisional, imputado ao réu. Ele trazia consigo, para fins de tráfico, nas dependências de estabelecimento prisional, 42 (quarenta e duas) porções contendo a substância tetrahidrocanabinol (THC), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os agentes penitenciários afirmaram que após retornar de saída temporária, o acusado se queixou de dores, afirmando ter ingerido entorpecentes. Aduziram que o acusado foi levado ao hospital, onde expeliu 42 porções de maconha.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos agentes penitenciários. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com

consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

Restou comprovada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, uma vez que a prova demonstrou ter sido o crime praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência do réu (fls. 40/45), aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, aumento a pena em um sexto, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu MAICO ANTONIO DIOGO a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do Código Penal, em face da reincidência do réu (fls. 40/45)

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que além do requisito objetivo, é indispensável a aferição de requisitos subjetivos para a progressão de regime, o que não é possível nesse momento.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, praticado nas dependências de estabelecimento prisional, sendo o réu reincidente específico, demonstrando dolo intenso do acusado e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 20 de outubro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA